

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074366-13.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: BRUNO FERREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: ANA CELIA FERREIRA DAMASCENO SILVA

MEDIDA DE URGÊNCIA. FASE PROCESSUAL DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA ANTES DA SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM RPV. DEMORA POR PARTE DA RÉ. PROLONGAMENTO DEMASIADO DA AÇÃO PRINCIPAL. URGENTE NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5074366-13.2024.4.02.5101

510014610875 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074366-13.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: BRUNO FERREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: ANA CELIA FERREIRA DAMASCENO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência com pedido de deferimento de decisão liminar, contra ato decisório proferido pelo juízo do 4º Juizado Especial que determinou o bloqueio de valor para fins de expedição de RPV, em razão do não cumprimento da decisão nos autos do processo originário que deferiu a tutela de urgência para determinar que os Réus forneçam à autora o medicamento CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG - RITALINA®, 1,5 comprimido, duas vezes ao dia) – conforme prescrição médica.

Sustenta a Impetrante violação aos termos do artigo 100 da Constituição da República, que impõe aguardar o trânsito em julgado da medida impugnativa para a realização de qualquer pagamento. Alega ainda, prejuízo irreversível ao processo judicial na eventualidade de a análise da impossibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado ser postergada para o ato de processamento e julgamento de recurso inominado, seja pela burla à ordem legal e constitucional de pagamentos, seja pela indevida ingerência na gestão dos pagamentos das ordens requisitórias.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Inicialmente, destaco que o pedido desta presente ação mandamental é direcionado a impugnar diretamente ato do Juízo a quo, que determinou a expedição do RPV, em relação à tutela antecipada proferida, não tendo ainda sido proferida sentença final.

Por óbvio, a espera pela prolação da sentença não seria possível à parte autora, diante de obrigação de fazer atinente a vida, qual seja, a entrega do insumo insumos aparelho de pressão aérea contínua positiva (CPAP) e máscara nasal tamanho M.

Exatamente por se tratar de uma prestação urgente, foi deferida a tutela pelo Juízo *a quo em caráter de urgência*.

Assim, diante do reiterado não cumprimento da obrigação contida na decisão e nos prazos assinalados, o Juízo impetrado proferiu decisão na qual determinou a expedição de RPV em desfavor da impetrante, conforme orçamento juntado pela autora para que o medicamento fosse comprado.

Vale ressaltar que o contexto de reiterados descumprimentos da parte ré, além dos recursos apresentados pela parte ré, somado ao tempo prolongado até a sentença e sua execução e a necessidade urgente do remédio, entendo que, de fato, não se pode aguardar a sentença e seu trânsito em julgado, exatamente, por ter se tratado de antecipação de tutela de natureza urgente.

Por conseguinte, a constrição dos ativos financeiros da impetrante se mostrou necessária à garantia e efetivação do direito fundamental à saúde da parte autora, sob pena de iminente risco ao resultado útil do processo, tendo em conta o quadro clínico do paciente e a imprescindibilidade do fármaco requerido.

Registro, por oportuno, que a repartição de competência entre a União como gestora do SUS, os Estados, como fornecedores de medicamentos de natureza excepcional, e os Municípios, como fornecedores de medicamentos de natureza essencial, fixada por normas infralegais, tem por objetivo trazer eficiência no atendimento ao administrado. Logo, se qualquer um dos entes falhar na prestação do serviço, os demais respondem solidariamente, de modo que a repartição de competência fixada por norma infralegal não pode constituir obstáculo ao direito à saúde, de forma a colocar em risco o necessitado.

Neste sentido, esta Turma Recursal decidiu processo semelhante, no precedente de nº 50565923820224025101, de minha relatoria.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.